



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실

특정감사

공정하고 신뢰받는 감사

- 회사 핵심기술 보호 및 유지 관리를 위한 -

「기술보호체계 특별 점검」 특정감사 결과보고서

2024. 7.



한국전력기술 주식회사

감 사 실

목 차

I 감사실시 개요 1

1. 배경 및 목적 1
2. 감사대상 및 근거 2
3. 감사기간 및 인원 3
4. 감사추진 개요 4

II 감사대상 현황 및 점검내용 7

1. 회사의 내부통제활동 결과 점검 7
2. 자문 수행 시 관련 규정 준수 및 이해충돌 여부 8
3. 위임전결규정 및 감사규정 준수 여부 점검 10
4. 퇴직 예정자의 영업비밀 유출 현황 점검 12

III 감사실시 결과 13

1. 감사결과 종합 13
2. 지적사항 총괄 14
3. 분야별 실태와 문제점 15

IV 감사결과에 대한 처분요구 26

1. 처분요구사항 일람표 26

I. 감사실시 개요

1. 배경 및 목적

- (위험평가에 기반한 선행감사) 2022년 ♣실은 리스크 프로파일¹⁾을 기반으로 회사의 고위험 리스크 중 기술자문 현황에 대해 점검하여 ♠단(現 ♠본부)의 기술자문 계약 중 일부 사업부서가 퇴직 후 2년 이내 직원과 자문용역 계약을 체결하여 이해충돌이 발생한 사례를 확인하였다. 이에 ● 특정감사를 실시하였고, 그 결과 퇴직자가 퇴직 전 개인 회사를 설립한 후 향후 사적으로 활용할 목적으로 퇴직전 자료에 대한 무단반출 및 이를 활용해 회사와 자문을 계약하는 등의 업무상 배임 및 부정경쟁방지법 위반 혐의가 있음을 적발한 바 있다.
- (회사의 내부통제 절차 자체 수행) 2023년 회사 경영진은 감사를 통해 발견된 문제점을 바탕으로 자문업무 관련 이해충돌 리스크 실태 파악과 관리를 위해 내부통제체계 2차 방어선 차원의 자체 조사를 지시하였다. 이에 ♥원 ○실은 자체적으로 ♣ 점검을 실시하여 점검 과정에서 나타난 문제의 확인과 재발 방지방안 마련을 위해 내부통제체계 3차 방어선인 ♣실에 특정감사를 의뢰하는 등 내부통제 프로세스를 활용하였다.
- (내부통제체계 보완을 위한 주요 점검내용) ♣ 점검의 상세 내용은 최근 5개년 하도급 용역, 기술자문 등의 추진절차에 대한 미비점 분석과 개선안 도출, 기술자료 반출에 대한 실태점검 및 강화방안 마련이다. 이러한 점검 결과 기술자문 이해충돌, 감사규정 등 사규 미준수, 퇴직자의 영업비밀 자료 반출과 관련된 위반 소지가 발견되었고, 이에 따라 발견된 사실에 대한 구체적인 조사와 처분을 위해 ♣실에 감사를 의뢰하였다.

1) Risk No.28 ‘자문업무 수행 시 이해관계 충돌 발생’, 위험평가 등급 : 上

- (상임감사 철학을 반영한 감사 실시) ♣실에서는 본 감사를 진행함에 있어 상임감사 철학²⁾을 반영하여 회사의 내부통제 과정에서 발견한 문제점을 구체적으로 조사하는 한편, 개선 방안에 대하여 관계부서와 협의함으로써 관계부서의 수용성을 높이는 등 회사의 내부통제 활동을 적극 지원하고자 한다.
- (기술유출 방지방안 마련 등 내부통제 강화) 또한, 퇴직자가 수의계약자문을 체결하여 기술자문 시 이해충돌 등이 발생하였는지 점검하고 퇴직자의 영업비밀 무단반출 여부 및 기술자문 수행 시 사규 및 감사규정 미준수 사항을 확인 및 개선을 요구함으로써 향후 기술유출 문제점이 재발하지 않도록 회사의 기술보호체계를 강화하고자 한다.

2. 감사대상 및 근거

- 감사대상
 - 대 상 : ○실, ◇실, ◆처 및 감사대상기간 자문 수행부서 등
 - 범 위
 - 회사 보유기술에 대한 기술자문 수행건 중 이해충돌 위반사항
 - 2021년 ~ 현재까지 영업비밀 반출자료에 대한 업무연관성이 불확실 자료
 - 기술자문 수행건 중 ♣실/▶처 미경유 및 전결권한 불합치 사항
 - 감사대상기간 : 2021. 1. 1. ~ 2024. 3. 1.
- 감사근거
 - 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제11조 (감사계획의 수립)
 - 「감사규정」 제2절 특별감사 제36조(정의)
 - 「감사규정」 제2절 특별감사 제37조(특별감사 업무의 운영)
 - 「임직원윤리행동강령」, 「자문업무절차」, 「계약규정」 등 관련 사규
 - 「공직자윤리법」 및 기타 관련 제 법령 등

2) 윤상일 상임감사 취임사(2023. 2. 6.) 中 “경영활동에 대한 내부통제 시스템 보완 등 자율적인 내부통제 환경을 적극적으로 지원할 것”

3. 감사기간 및 인원

□ 감사기간 : 2024. 5. 3.(금) ~ 5. 17.(금), (실 감사일 9일)

□ 감사인 및 인력투입 : 총 7명 (감사반장 : □장, 감사반원 : 6명)

구 분	감사반	자격증	경력	업무분장	투입일수 (일)
반장	□장 I	(생 략)		· 감사 총괄 · 감사방법 결정 및 협조	6
반원	□원 J			· 자문업무절차 적정성 검토 · 기술자문 이해충돌 여부 검토	6
	■원 K			· 영업비밀 반출 위반 점검 · 내부통제활동 수행내역 검토	6
	■원 L			· 영업비밀 반출 위반 점검 · 자문업무절차 적정성 검토	6
	□원 M			· 내부통제활동 수행내역 검토 · 문답 확인서 작성	6
	□원 N			· 자문업무절차 적정성 검토 · 문답 확인서 작성	6
	■원 O			· 감사규정, 계약규정 등 검토 · 기술자문 수행내역 검토	6
계					42

□ 준감사인 참여

구 분	성 명	소 속	경 력	전문분야
준감사인	P ㄱ장	(생 략)		기술/연구
	Q ㄱ장			기술/연구
	R ㄱ장			기술/연구

4. 감사추진 개요

□ 감사 추진과정 요약

♣실

∞ 시스템 기술자문 실적 파악

+

☆처

기술자문 실적별 개인 구매처 정보 수집

+

◆처

최근 퇴직자 정보 수집

▶

♣실

·개인 구매처와 비교
·미준수 사례 : 4건

② 사적 이해관계의 신고 의무 위반 사례 점검

♣실

직무관련자 직무수행 내용 및 인사정보 제공

☎담당부서

행동강령책임자

사적 이해관계 신고서 접수 여부 확인

▶

신고의무 미준수자

·미준수 대상 : 7명

③ 분야별 발생된 문제점 분석 및 감사결과 처분요구

사적 이해관계의 신고

권한 여부에 따른 신고 대상자 범위 및 처분 수위

이해충돌 상황 발생

개별 문답을 통해 직무수행 절차 준수여부 점검

기술자문업무 내부통제

퇴직자 이해충돌 방지
퇴직자 보안문서 유출 방지

감사결과 처분요구

관련 제도개선
내부통제 강화 등

④ 감사결과

- 퇴직자의 영업비밀 자료 유출 혐의 수사의뢰 (통보)

- 재직자의 영업비밀 자료 유출 공모 가능성 관련 수사의뢰 (통보)

- 감사기간 중 피해 확대 방지를 위한 긴급 경영권고 실시

- 자문업무 절차 미준수에 대한 주의 및 절차 정비 (주의, 권고)

↓

(2차 방어선)

회사의 ㉠ 점검 실시(2023. 4. 21. ~ 9. 27.)

① 최근 5개년 하도급 용역, 기술자문 등에 대한

- 하도급 용역 및 기술자문 품의체계 미비점 분석 및 개선방안 수립

- 회사 보유기술에 대한 특정 하도급 및 기술자문 수행여부 점검

- 수익계약 중심 계약자 이해관계 점검

- 기타 기술보호체계와 관련한 항목 점검

- 사규, 절차서 미비점 분석 및 개선안 도출

② 기술자료 반출에 대한 실태점검 및 강화방안 마련

- 최근 3개년 퇴직자 기술자료 등급별 반출현황 분석

- 보안 강화에 따른 업무 효율성 저하 방지대책 수립

③ 점검결과

- ◎ 특정감사 시 발생한 문제점과 유사한 퇴직자의 자료 유출 및 사적활용 혐의 발생 및 사규 위반혐의 확인

- 업무연관성이 부족함에도 1~3등급 영업비밀 반출 사항 다수 발생

↓

(3차 방어선)

내부통제를 통해 확인된 문제점 중 상세 조사 필요사항에 대하여
「기술보호체계 특별 점검」 특정감사 실시(2024. 3. 25. ~ 2024. 5. 17.) *예비조사 기간 포함

□ 분야별 중점 점검항목

분 야	중 점 점 검 항 목	비고
기술자문 추진 시 절차 준수 여부	① 자문업무절차 준수 여부 점검 - 자문 목적 및 필요성 등 자문 추진의 적정성 확인 - 자문 수행 승인 절차 직접 수행 가능요건 해당 여부 확인	
	② 위임전결규정 및 감사규정 준수 여부 점검 - 자문업무절차, 위임전결규정에 따른 전결권한 설정 적정성 확인 - 감사규정에 따른 일상감사 회부 및 검토 여부 확인	
	③ 자문자와 이해충돌 여부 및 계약규정 준수사항 점검 - 임직원윤리행동강령에 따른 자문수행자의 사적이해 관계 성립 여부 확인 - 계약규정에 따른 퇴직직원과 계약 가능여부 확인 - 계약규정에 따른 퇴직직원과 계약 후속조치 이행 여부 확인	
자문업무절차 운영 적정성	④ 자문업무절차 운영현황 점검 - 자문업무절차 개정 이력, 전사 공지사항 확인 - 계약규정, 이해충돌 방지제도 운영지침 등 타 규정과 연계성 확인	
영업비밀 유출 방지 등 내부통제 적정성	⑤ 퇴직예정자의 영업비밀자료 유출 현황 점검 - 퇴직예정자의 외부망 자료 반출 내역 확인 - 반출 자료 업무 비관련자 전송 또는 사적 유용 여부 확인	
	⑥  점검 결과 검토 - 내부통제체계 구축 및 운영의 적정성 - 식별된 미비사항 및 개선 필요사항의 타당성	

□ 감사실시 과정 및 방법

실시과정	방 법	일 정
예비조사	신속, 정확하게 문제점을 파악하기 위한 예비조사 실시	2024. 3. 25. ~ 4. 9.
특정감사로 전환	절차적인 정당성 확보 및 처분요구를 통한 실효성 확보	2024. 4. 25.
감사실시 통보	감사규정 제20조에 따라 감사실시 계획을 감사대상 부서에 통보	2024. 4. 25.
감사착수회의	감사실시 배경, 목적, 진행일정을 설명, 상호 이해의 폭 확대 위해 감사요망사항 등을 청취	2024. 5. 7.
실지조사	감사자료 등에 대한 종합적인 검토와 감사 대상인원 문답확인서 검토 후, 불명확한 사항에 대해 추가 확인 및 점검	2024. 5. 3. ~ 5. 17.
감사절차심의관 제도 실시	감사결과 품질 향상, 통일성 증대 및 제3자 검토를 통한 객관성 및 투명성 확보	2024. 6. 20. ~ 6. 25.
감사심의위원회 실시	감사규정 제26조에 따라 감사결과 처리 및 업무의 공정성 확보	2024. 6. 26.
감사마감회의	감사결과에 대해 감사대상부서와의 의견교환 및 건의 사항 청취 등 감사 수용성 향상	2024. 7. 3.

(이하 여백)

Ⅱ. 감사대상 현황 및 점검내용

1. 회사의 내부통제활동 결과 점검

□ 감사 실시배경

- 회사는 내부통제체계 1,2차 방어선으로서 내부통제체계 구축, 내부통제위원회 운영 등을 통해 회사의 고유 리스크를 식별하고(리스크 프로파일) 이를 평가·모니터링 하는 등 자율적인 내부통제체계를 운영하고 있다.
- ♥원 ○실은 2022년 11월 ♣실에서 수행한 ● 특정감사 조치결과 통보 이후인 2023년 4월, 사장 지시에 따라 내부통제체계 2차 방어선 차원의 ♣ 점검을 실시하여 자문업무 추진 과정에서 ①기술자문 추진 시 이해충돌 및 관련 절차 준수여부, ②「위임전결규정」, 「감사규정」 등 사규 준수여부, ③퇴직자의 영업비밀 임의 반출사항 등이 있는지 점검하였고, 그 결과 다음과 같은 추가 조사 및 신분상 조치 필요사항들을 식별하여 내부통제체계 3차 방어선인 ♣실에 감사를 의뢰하였다.

<감사 의뢰사항>

No.	구 분	상 세 내 용	비 고*
(생 략)			

* ♣ 점검을 통해 식별된 사항 중 감사의뢰 대상으로 한정

□ ♣ 점검 예비조사 실시 및 특정감사 전환

- 이에 ♣실은 본 감사 의뢰사항과 관련한 예비조사를 실시하였고, 그 결과 상세 조사 필요사항 등이 확인됨에 따라 본 건을 특정감사로 전환하여 감사를 실시하였다.
- ♣실은 내부통제체계 3차 방어선으로서 회사의 내부통제활동에 대한 의견을 제시하고 상임감사의 철학인 회사의 자율적인 내부통제활동 적극 지원을 위해 회사의 자율적인 내부통제활동 결과를 최대한 수용하고 추가 개선사항을 도출하고자 한다.

2. 자문 수행 시 관련 규정 준수 및 이해충돌 여부

□ 기술자문 추진 당위성 확인

- 「자문업무절차」에 따르면 자문비를 지급하는 자문은 다음 요건에 해당하는 경우를 말한다.

<「자문업무절차」 제3조(자문의 정의)>

(생 략)

- ♠단 ♦처는 2022. 6. 30. ▣(주) 대표이사 A와 “♣기술자문”(이하 “자문 A”)을 체결하였다. A는 2020. 7. 1. 한국전력기술을 퇴직한 ○직급 직원으로, 본 자문계약이 「자문업무절차」 상 자문 요건 부합 여부와 사적이해관계에 따른 이해충돌 여부에 대한 확인이 필요하다.

□ 자문자와 사적 이해관계의 성립 및 신고 여부 확인

- 자문 A 수행시점('22년 6월)의 회사 「계약규정」에 따르면 회사의 퇴직자 또는 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 등으로 근무하고 있는 법인은 원칙적으로 수의계약을 체결할 수 없으며, 단서 조항에 따라 수의계약을 체결하더라도 그 결과를 사장에게 보고하고 △원에 지체없이 통지하여야 한다.

<「계약규정」 제44조(수의계약에 의할 수 있는 경우)>

(생 략)

- 자문 A 수행부서인 ♠단 ◆처는 2022. 6. 28. 자문 추진 승인을 득하여 2022. 6. 30. ▣(주) A와 자문협약을 체결하였다. A는 2020. 7. 1. 한국전력기술을 퇴직한 직원으로, 자문자의 퇴직일로부터 2년이 도래하지 않은 바, 「계약규정」에 따라 수의로 자문계약을 체결하였더라도 계약담당자는 동 규정에 따른 후속조치를 이행하였어야 한다.

자문 A (생 략)

<자문 A 개요>

자문 수행부서	자문 승인일자	자문자 정보		후속조치 의무 미준수자	
		성명	퇴직일	대상자(사번)	직위/직책
♠단 ◆그룹	(생 략)			B(생 략)	-
				C(생 략)	-
				D(생 략)	◆그룹장

- 한편, 자문 추진시점인 2022년 6월 기준으로 회사는 「임직원 윤리행동강령」을 「공직자 행동강령 운영지침」에 맞게 운영하고 있었으며, 본 강령에 따르면 임직원은 직무 관련자가 우리 회사 퇴직 임직원으로 퇴직 전 5년간 같은 부서에서 근무하였던 자일 경우, 해당 사실을 행동강령책임자에게 서면으로 신고하여야 한다고 규정하고 있다.
- 이와 관련하여 당시 자문 수행 승인 품의상 결재자 및 협조자 등은 자문자인 A의 퇴직 전 5년 이내 동일부서 근무이력이 없어 “사적이해관계자”에 해당한다고 보기 어려운 바, 사적이해관계에 따른 이해충돌 여부에 대해서는 본 감사에서 다루지 않는다.

문제점

♠기술자문(자문 A)과 관련하여 계약담당자인 B 등은 **우리회사 퇴직 직원인 자문자(A)와 자문 수의계약을 체결하였음에도 불구하고 「계약규정」 제44조에 따른 사장 보고 및 △원 통지 의무를 미준수하였다.**

3. 위임전결규정 및 감사규정 준수 여부 점검

□ 자문 추진 관련 사규 운영현황

- 「자문업무절차」에 따라 국내자문비 금액이 2천만원 이하인 경우 자문 수행부서는 필요 서류를 첨부하여 자문 수행 승인 절차를 직접 수행할 수 있으며, 국내자문비 금액이 2천만원을 초과하는 경우에도 명확한 사유가 있을 경우 전결권한을 한 단계 상향 적용하여 자문 수행 승인 절차를 직접 수행할 수 있다.

한편, 「감사규정」에 따르면 건당 2천만원을 초과하는 손익예산 집행에 관한 기본품의 사항은 일상감사 검토를 거쳐야 하는 바, 국내자문비 금액이 2천만원을 초과하는 모든 자문 건은 일상감사 대상에 해당한다고 볼 수 있다.

□ 감사규정 미준수

- ㄱ 점검 결과, 자문 수행 과정에서 전결권한 미상향 3건 및 일상감사 미경유사항 15건이 발견되었고 1건을 제외하고는 해당 15건³⁾ 모두 업무 처리가 부적절하게 이루어진 것을 확인하였으나, 「상벌규정」에 따라 징계사유 소멸시효(3년)가 경과한 사항을 제외한 다음 3건의 자문사항에 대해서 추가 확인하고자 한다.
- ♡기술자문(이하 “자문 B”), ♣기술자문(이하 “자문 C”), ▣기술자문(이하 “자문 D”) 등 상기 3건의 기술자문의 경우 자문비 금액이 2천만원 이상인 바 전결권자의 결재 전후 일상감사에 회부하여야 한다는 「감사규정」을 미준수한 사례로 각 자문의 개요는 다음과 같다.

자문 B (생 략)

<자문 B 개요>

자문 수행부서	자문비 금액	전결권한		일상감사	
		전결권자	준수여부	대상여부	준수여부
(생 략)					

* 당초 ㄴ자 전결사항이나, 2천만원 이상 자문 직접수행에 따라 한 단계 상향

3) 15건 : (전결권자 미상향 3건 + 일상감사 미경유 15건) - (중복사항 2건 + 해당사항 없음 1건)

자문 C (생 략)

<자문 C 개요>

자문 수행부서	자문비 금액	전결권한		일상감사	
		전결권자	준수여부	대상여부	준수여부
(생 략)					

* 당초 ㄴ자 전결사항이나, 2천만원 이상 자문 직접수행에 따라 한 단계 상향

자문 D (생 략)

<자문 D 개요>

자문 수행부서	자문비 금액	전결권한		일상감사	
		전결권자	준수여부	대상여부	준수여부
(생 략)					

* 당초 ㄴ자 전결사항이나, 2천만원 이상 자문 직접수행에 따라 한 단계 상향

문제점

자문 B, 자문 C, 자문 D는 2천만원 이상의 손익예산 집행사항인 바, 자문 수행 부서는 자문 수행 승인기안을 전결권자 결재에 앞서 일상감사에 회부하여야 함에도 불구하고 「감사규정」에 따른 일상감사 회부 의무를 미준수하였다.

(이하 여백)

4. 퇴직 예정자의 영업비밀 유출 현황 점검

□ 퇴직 예정자의 외부망 자료 반출내역 확인

- 임직원은 「보안규정」 제18조(문서 등의 보안관리)에 의거 일반도서를 제외한 모든 문서(전자파일 포함)는 보안의 대상이 되므로 무단 공개 하여서는 안되며, 외부 공개자료는 반드시 「위임전결규정」에 따른 전 결권자의 승인을 득하여 처리해야 한다. 그리고 회사는 문서 등의 보안관리를 위해 내부망과 외부망을 분리하여 운영하고 있기 때문에 「보안업무절차」 등에 의거 내부망 전자파일을 외부망으로 반출하기 위해서는 “▲시스템”을 통한 직상위자 승인을 득하여야 한다.
- 또한, 임직원은 영업비밀을 보호하고 정보유출을 금지하기 위해 「임직원윤리행동강령」 제21조(정보의 유출금지), 「취업규칙」 제9조(금지 사항), 「영업비밀보호관리규정」 제15조(재직 중 영업비밀누설 금지) 및 제16조(퇴직시 보호의무) 등에 의거 재직 시 또는 퇴직 후 회사의 승인이나 허가없이 영업비밀자료를 유출할 수 없다.
- ㉮ 점검 결과 퇴직자 5인이 퇴직 전 1년의 기간 동안 업무 연관성이 불분명한 자료를 반출하였으며, 반출 용량이 경미한 3인을 제외한 2명이 영업비밀 1~3급에 해당하는 자료를 50GB이상 반출한 것으로 확인되어 해당 인원들의 영업비밀 반출내역 및 업무목적 외 사용여부 등에 대한 확인 필요성이 제기되었다.

<퇴직 전 자료 대량반출 인원 정보>

구 분	이름(사번)	퇴직일자	퇴직 전 1년간 반출		퇴직 사유
			반출 횟수	반출 용량	
1	E(생 략)	(생 략)			
2	F(생 략)				

- 회사 보안 정책상 외부망으로 반출한 자료는 반출일 다음날 자동 삭제된다. 따라서 외부망으로 대량의 자료를 반출한 날 개인 메일 및 업무 관련성이 없는 인원에게 메일을 발송한 내역을 대조함으로써 업무목적 외의 자료 반출내역을 확인하였으나 특별한 사항은 확인되지 않은 바, 별도의 추가조사는 불필요할 것으로 판단된다.

<퇴직 전 1년간 외부망 메일발송 내역>

구분	이름(사번)	외부망 메일발송 내역(건)		대용량 자료 업무 비관련 발송	영업비밀(1,2급) 업무 비관련 발송
		업무 관련	관련성 불분명		
1	E(생 략)	(생 략)			
2	F(생 략)				

Ⅲ. 감사실시 결과

1. 감사결과 종합

- ♥원 ○실은 2023년 4월, 최고관리자인 사장 지시에 따라 ♣ 점검을 실시하여 기술자문 추진 시 이해충돌 및 관련 절차·사규 준수여부, 퇴직 전 영업비밀 반출현황 등에 대해 점검하는 등 2차 방어선 차원의 내부통제활동을 수행하였고, 이를 통해 이해충돌 소지가 있는 자문계약, 사규 미준수사항, 퇴직자의 영업비밀 대량반출 등에 대한 추가 조사 및 신분상 조치 필요사항들을 식별하여 내부통제체계 3차 방어선인 ♣실에 감사를 의뢰하였다.
- 이에 ♣실에서 기관의 내부통제활동 결과를 수용하여 ♣ 점검 예비조사를 실시한 결과, ○실의 감사 의뢰 내용에 상당한 이유가 있다고 판단하여 해당 사항을 특정감사로 전환하기로 결정, 2024. 5. 7. 부터 2024. 5. 17. 까지 본 특정감사를 실시하였다.
- ♣ 점검 및 예비조사를 통해 발견한 문제점을 위주로 퇴직자와 수행한 자문의 적정성, 기술자문의 사적 이해관계 성립여부 및 규정 준수 여부, 퇴직자의 영업비밀 대량 반출여부 등을 감사 중점사항으로 선정하였으며, 기술자문 적정성의 경우 기술·연구분야 준감사인의 검토의견 수렴을 통해 감사의 전문성을 확보하였다.
- 본 감사 결과, 퇴직자와 수의 자문계약 추진 과정에서 「계약규정」을 준수하지 않은 사례 1건이 발견되었고, 「감사규정」에 따른 일상감사 미경유 사례 3건에 대해서도 확인하였다. 이에 따라 「계약규정」에 따른 후속조치 미이행, 「감사규정」에 따른 일상감사 회부 의무 미이행에 대한 지적사항, 현행 「자문업무절차」가 「계약규정」에 따른 수의계약 체결 후속조치 사항을 충실히 반영하지 못하는 부분 등에 대한 「자문업무절차」 개선 요구 및 「자문업무절차」 안내 권고사항을 감사의견으로 제시하였다.
- 한편, 내부통제체계 2차 방어선 차원에서 ♣ 점검을 실시하여 여러 제약된 환경 아래에서도 적극적인 내부통제활동으로 감사 필요사항 및 개선사항을 도출하는 등 회사의 영업비밀 보호와 이해충돌방지에 앞장 선

모범사례 1건을 선정하였다.

2. 지적사항 총괄

이번 감사결과는 아래 [표 1]과 같으며, 총 6건의 사항을 발굴하여, 감사 대상부서에 신분상 처분 및 모범사례 등 처분을 요구하였다.

[표 1] 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명)

합 계		징계 (인원)	경고·주의 (인원)	개선	권고	통보/ 모범사례
총 건수	신분상 조치 인원					
6	7	-	2(7)	1	1	2

감사 결과 확인한 주요 지적사항에 따른 신분상 처분 및 모범사례 등 내용은 다음과 같다.

- ① 기술자문계약 체결 후속조치 미이행 (주의) - 적극행정면책
- ② 기술자문계약 추진 시 일상감사 미경유 (주의, 통보)
- ③ 기술자문 추진 관련 규정 및 절차 준수를 위한 안내 미흡 (개선, 권고)
- ④ 회사 영업비밀 보호를 위한 노력 우수 (모범사례)

3. 분야별 실태와 문제점

가 기술자문계약 체결 후속조치 미이행

1) 업무 개요

♠단(現 ♠본부) ◆그룹은 「자문업무절차」에 따라 2022. 6. 28. ♠기술자문(이하 “자문 A”) 추진에 대하여 승인을 득하여 2022. 6. 30. 우리회사 퇴직 직원인 ▣(주) 대표이사 A와 자문비 18,750천원 상당의 기술자문 계약을 체결하였다.

2) 관계법령 및 판단기준

2020. 8. 5. 개정 「자문업무절차」 제3조(자문의 정의)에 따르면, 회사 보유인력으로는 해당 업무의 기술적인 문제를 해결할 수 없는 경우 등에는 자문자와 기술자문 계약을 체결하여 자문을 수행할 수 있으며, 우리 회사 퇴직 임직원이라 할지라도 자문자가 될 수 있다.

또한, 동 규정 제5조(자문수행계획 수립 및 승인)에 따라 국내자문비 금액이 2천만원 이하인 경우 자문 수행부서는 자문 수행 승인 절차를 직접 수행할 수 있다.

한편, 2022. 3. 15. 개정 「계약규정」에 따르면 회사의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 수의계약을 체결하는 것을 원칙적으로 허용하지 아니하며, 관련 규정에 따라 수의계약을 체결하더라도 그 내용을 사장에 보고하고 수의계약 체결 사실을 △원에 통지하도록 규정하고 있다.

따라서 자문계약 담당자는 기술자문계약을 추진함에 있어 자문자가 우리회사를 2년 이내에 퇴직한 전직 직원일 경우 자문계약을 체결한 이후 그 내용을 사장에게 보고하고, 해당 사실을 지체없이 △원에 통지하는 등의 후속 조치를 이행하였어야 한다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데, ㉸ 점검을 통해 국내 기술자문 현황을 조사한 결과 「계약규정」에 따른 회사 퇴직 직원과의 수의계약 후속조치 미준수 사례 1건이 발견되었고, 이와 관련된 총 0명의 직원(이하 “피감사인”)이 퇴직 직원과의 수의계약에 따른 후속조치 의무를 미준수한 사실을 확인하였다.

「표 2」 자문 A 개요

자문명	자문 수행부서	계약방식	자문비	자문 승인일자	자문자 정보	
					성명	퇴직일
♣기술자문	(생 략)					

* 국내자문비 금액 2천만원 이하로, 자문 수행부서에서 자문 수행 승인절차 직접 수행

피감사인은 **자문 A**와 관련하여, 2020. 7. 1. 부 우리 회사를 퇴직한 직원 A와 수의계약을 체결하였으므로 계약 체결 이후 해당 사실을 사장에게 보고하고 △원에 지체없이 통지하였어야 하나 이를 이행하지 않았다.

그 결과 피감사인은 「계약규정」 제44조(수의계약에 의할 수 있는 경우)를 위반하여 기술자문 업무를 진행함으로써 회사의 최고관리자와 유관기관이 해당 사실을 인지하지 못하게 하는 결과를 초래하였다.

4) 피감사인의 의견 및 검토결과

피감사인에게 문답확인서를 통해 우리 회사 퇴직 2년 이내인 직원과 수의계약 체결 이후 사장 보고 및 △원 통지 등 후속조치를 이행하지 않은 사유에 대해 확인한 결과, 담당자가 자문 협약 체결일 기준 자문자의 퇴직 일로부터 2년이 경과한 것으로 착각하여 별도의 후속조치를 이행하지 않게 되었다고 답변하였다.⁴⁾

① 양정에 고려할 사항

피감사인은 우리 회사 퇴직 2년 이내인 직원과 수의계약 체결 이후 후속조치를 이행하지 않은 사실은 인정하나, 성공적인 기술개발 과제 수행을 위해 시의 적절하게 기술자문을 추진⁵⁾하였고, 그 결과 해당 과제가 성공적으로 진행되고 있는 등 회사의 기술력 증진에 기여하였으며, 해당 과제가 회사에서 개최한 ‘2020년도 혁신 우수사례 경진대회’ 최우수상을 수상하는 등의 성과를 기록하였다.

또한, 피감사인은 기술자문 추진 과정에서 퇴직 직원과의 기술자문계약 추진이 이해충돌 소지가 없는지 등에 대하여 유관부서인 ▽팀, ▼팀 등과 지속적으로 메일을 통해 적극확인하는 등 공기업 직원으로서 직무 관련자와 이해충돌 소지가 없는지 확인하기 위해 노력하였다는 점 등은 고려할

4) **자문 A** 문답확인서 : (답) 본 기술자문 용역의 시행사 대표가 우리 회사에서 2020년 6월 30일까지 근무하고 퇴직한 것을 본 기술자문 품의자가 착각하여 계약일인 2022년 6월 30일을 2년 경과일로 오관한 것으로...(이하 생략)

5) **자문 A** 준감사인 P 검토 의견서 : ▣확대에 따라 ▢문제의 해결 방법으로 ▣에 대한 연구가 활발하게 진행중임. ▢내에서 ▢을 활용하기 위한 시나리오로 ▢ 활용하여 분석을 수행한 것은 향후 ▢의 활용 및 개발 측면에서 시의적절함.

필요가 있다.

② 신분상 처분의 결정

피감사인은 「계약규정」 제44조(수의계약에 의할 수 있는 경우)를 위반하여 기술자문 업무를 진행함으로써 회사의 대표자와 유관기관이 해당 사실을 인지하지 못하게 하는 결과를 초래하였기에 근로자의 직무상 의무를 위반한 피감사인에게 경각심을 주고, 향후 동일사례 재발 방지를 위한 적절한 신분상의 조치가 요구된다.

다만, 본 건 지적사항과 관련하여 피감사인에게 고의 및 중과실은 없었던 것으로 보이며, 퇴직자의 퇴직 후 2년 도래일과 자문 협약 체결시점의 차이가 하루에 불과한 점 등을 고려하여 피감사인에게 ‘경고’ 처분하는 것으로 결정하였다.

그러나 본 건 지적사항과 관련하여 피감사인이 적극행정면책을 신청하였고, 감사심의위원회를 통해 면책 결정을 인용하였으며, 이에 따라 피감사인에게 ‘주의’ 처분하는 것으로 최종 결정하였다.

5) 조치할 사항

피감사인은 기술자문 업무를 추진하며 「계약규정」 제44조(수의계약에 의할 수 있는 경우)를 위반하여 사장 및 유관기관으로 하여금 회사가 퇴직일 2년 미만 직원과 수의계약을 체결한 사실을 인지하지 못하도록 하는 결과를 초래한 바, 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 주의를 촉구합니다. 【주의】

[표 3] 피감사인 명세

구분	소속	직급	성명(사번)	직위/직책	비고
(생 략)					

나

기술자문계약 추진 시 일상감사 미경유

1) 업무 개요

† 본부 <처(現 † 본부 <처, 이하 “<처”)는 2022. 7. 19. 자문비 5,200만원 상당인 ♥기술자문(이하 “자문 B”) 승인 품의를 상신하여 2022. 7. 21. 전결권자인 >실장(† 본부장 대결)을 득하였으며, 2022. 8. 31. 자문비 2,500만원 상당의 ✕기술자문(이하 “자문 D”)승인 품의를 상신하여 2022. 9. 1. 전결권자인 † 본부장의 승인을 득하였다.

한편, † 본부 ◀그룹(現 † 본부 ◀처, 이하 “◀그룹”)은 2022. 6. 16. 자문비 3,990만원 상당의 \$기술자문(이하 “자문 C”) 협약 체결 승인 품의를 상신하여 같은 날 전결권자인 † 본부장의 승인을 득하였다.

2) 관계법령 및 판단기준

「감사규정」 제41조(일상감사 범위)에 따르면 매 건당 2천만 원을 초과하는 손익예산 집행에 관한 기본품의 사항은 일상감사 검토 대상으로, 기안부서는 해당 문서를 전결권자의 결재 전후로 일상감사에 회부하여 해당 업무의 적법성 및 타당성 등에 대해 검토받아야 한다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데, ㄴ 점검을 통해 2018년부터 2022년까지 자문비 집행내역을 바탕으로 자문 추진내역을 검토한 결과, 3건의 자문계약과 관련하여 「감사규정」 미준수 사례가 발견되었고 이와 관련하여 0명의 직원(이하 “피감사인”)이 「감사규정」에 따른 일상감사 회부 의무를 미준수한 사실을 확인하였다.

그 결과 <처 및 ◀그룹은 2천만원을 초과하는 손익예산 집행을 추진함에도 예산 운용 및 집행의 타당성과 합리성에 대해 감사부서의 충분한 검토를 거치지 못하게 되는 결과를 초래하였다.

[표 3] 일상감사 경우 의무 미준수 기술자문(3건) 내용

구 분	자 문 명	결 재 자	자문비
(생 략)			

4) 관계부서 의견 및 검토결과

상기 「감사규정」 미준수 사항과 관련하여 당시 ◁처와 ◀그룹 소속으로 업무를 추진한 인원에게 문답확인서를 통해 자문 수행 승인절차 직접 수행 과정에서 해당 문서를 일상감사에 회부하지 않은 사유에 대해 확인한 결과, 모두 「감사규정」에 따른 일상감사 회부 대상임을 인지하지 못함에 따라 일상감사 회부를 누락하였다는 사실을 인정하였다.⁶⁾

한편, 피감사인 등이 자문 수행 승인절차 직접 수행 과정에서 일상감사 회부 의무를 미준수한 것은 사실이나, 적극적인 기술자문 업무 추진으로 관련 용역 수행을 완수 또는 성공적으로 진행하고 있어, 발주자와의 신뢰관계 구축과 더불어 회사 매출 증대에 기여하고 있다.

또한, 「자문업무절차」에 따른 국내자문비 2천만원 초과 자문 용역의 직접 수행 시 「위임전결규정」에 따른 전결권한 상향 의무는 모두 준수하였고, 해당사항을 기안문서 본문에 기재하는 등 인지하고 있는 규정에 대하여는 준수하려고 노력하였다는 점 등은 고려할 필요가 있다.

특히나 **자문 C**의 경우 해당 사업부서에서 추진하는 발주, 자문 등은 보안상 이유로 일상감사에 회부하지 않는 것으로 ♣실의 사전 승인을 득하였으나 한 개의 사업만 예외적으로 해당 정책 적용에서 제외되었고, 이 사실을 부서 발령 1년 미만의 기안자가 파악하기 어려웠을 수 있는 점 또한 고려할 필요가 있다.

이와 같은 점을 종합적으로 고려할 때 피감사인에게 고의 및 중과실은

6) **자문 B** 문답확인서 : (답) 해당건은 작성자 착오에 의해 결재선을 오지정하였음을 알려드립니다.

자문 C 문답확인서 : (답) ◀처 모든 사업의 발주계약(자문 포함) 업무 일체에 관하여는 일상감사 제의를 승인받아 수행하고 있었으나, OO사업만 관련 정책 적용이 제외되었습니다. 기안자의 부서 발령 1년 미만에 따른 업무 파악 부족으로 관련 정책을 오적용하였습니다.

자문 D 문답확인서 : (답) 해당건은 작성자 착오에 의해 결재선을 오지정하였음을 알려드립니다.

없었던 것으로 보이는 점 등을 고려하여 피감사인에게 ‘주의’ 처분하는 것으로 결정하였다.

또한 ▷실은 본부 내 ※ 인력 운용 및 관리 총괄부서로서 본부 소속인원들에 대한 교육 등 재발방지를 위한 조치를 강구할 필요가 있다.

한편, 피감사인 G, 피감사인 H는 2024. 7. 1. 부 정년퇴직자로 신분상 처분이 제한되는 바, 조치 대상에서 제외하는 것으로 결정하였다.

5) 조치할 사항

① 피감사인은 기술자문 업무를 추진하면서 「감사규정」 제41조(일상감사범위)를 위반하여 자문 업무와 관련한 의사결정 시 감사부서의 충분한 검토를 누락하게 한 바, 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 주의를 촉구합니다. **【주의】**

② ▷실장은 기술자문 업무를 수행하면서 「감사규정」 제41조(일상감사범위)를 위반하여 자문 업무와 관련한 의사결정 시 감사부서의 충분한 검토를 누락하게 한 동일 사안의 재발을 방지하기 위해, 소속 부서원들에 대한 재발방지 교육 등 조치를 강구하시기 바랍니다. **【통보】**

[표 4] 피감사인 명세

구분	소속	직급	성명(사번)	직위/직책	비고
(생 략)					

(이하 여백)

다

기술자문 추진 관련 규정 및 절차 준수를 위한 안내 미흡

1) 업무 개요

♥원 ○실(이하 “○실”)은 회사 종합 기술개발 및 연구개발을 관리하고 있으며, 회사가 수행하는 기술(연구)개발, 사업개발과 사업수행 중 발생하는 자문업무에 관하여 정하고 있는 사규 「자문업무절차」의 소관부서에 해당한다.

2) 관계법령 및 판단기준

「자문업무절차」 제3조(자문의 정의)에 따르면, 회사 보유인력으로는 해당 업무의 기술적인 문제를 해결할 수 없는 경우 등에는 자문자와 기술자문 계약을 체결하여 자문을 수행할 수 있으며, 우리 회사 퇴직 임직원이라 할 지라도 자문자가 될 수 있으며, 동 절차 제5조(자문수행계획 수립 및 승인)에 따르면 자문 수행부서는 자문비 금액, 발주자와의 계약내용 등에 따라 자문 계약 승인 절차를 직접 수행할 수 있다.

또한, 「계약규정」 제44조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 따라 우리 회사 퇴직 2년내 직원 등과 수의계약을 체결한 경우, 계약담당자는 해당 사실을 사장에게 보고 및 △원에 통지해야 할 의무가 있다.

한편, 「사규관리규정」에 따르면 사규에 관한 1차 해석은 사규별 소관부서에서 행하며, 사규 제개폐가 필요할 경우 이에 대한 입안 주체도 사규별 소관부서로 정하고 있는 등 사규별 소관부서는 관련 법령, 규정 등을 고려하여 소관 사규 전반에 대해 지속적으로 보완해야 한다.

따라서 ○실은 자문업무 소관부서로서 자문 수행부서가 「자문업무절차」뿐만 아니라 「계약규정」 상 퇴직 직원과의 수의계약 체결 후속조치 필요사항까지 고려하여 자문업무를 추진할 수 있도록 안내해야 할 의무가 있다.

3) 감사결과 확인된 문제점

그런데, ㉮ 점검 및 상기 감사사항 등을 통해 드러난 문제점과 같이 자문 수행부서는 「자문업무절차」에 따른 자문 수행절차를 준수하여 전결권한 사항, 추가 증빙자료 첨부 등을 수행하고 있으나 「계약규정」에 따른 계약 후속조치 의무에 대해서는 인지하지 못하고 있으며, 특히나 「계약규정」의 관련 조항의 해석이 복잡하고 까다로워 자문 수행부서가 판단하기에 어려

움이 있을 것으로 보인다.

<현행 「계약규정」 제44조(수의계약에 의할 수 있는 경우)>

(생 략)

또한, 「자문업무절차」 제5조제1호에 따라 국내자문비 금액이 2천만원 이하인 경우에는 “사적이해관계자 확인서”를 첨부하도록 명시하고 있으나, 동 절차 제5조2호, 국내자문비 금액이 2천만원을 초과하는 경우와 관련하여서는 “사적이해관계자 확인서”에 대한 내용을 확인할 수 없어 서류 누락 가능성이 존재한다.

<현행 「자문업무절차」 제5조(자문수행계획의 수립 및 승인)>

(생 략)

한편, ○실은 회사 내부망 홈페이지에 「기술자문 업무처리 지침」을 게시하여 자문 수행부서가 참고해야할 내용들을 안내하고 있으나, 해당 지침에서도 2천만원 초과 기술자문 직접수행 요건 및 퇴직 2년 내 직원과수의 계약 체결에 따른 후속조치 사항 등은 별도로 안내하고 있지 않다.

그 결과 자문 수행부서가 현행 「자문업무절차」 및 「기술자문 업무처리 지침」에 기재된 내용만으로 자문 업무를 추진할 경우 자문계약 전·후 과정에서 필요 서류 또는 절차의 누락이 발생할 가능성이 존재하는 실정이다.

<「기술자문 업무처리 지침」 제정 및 안내('24. 1. 15.)>

(생 략)

4) 피감사인의 의견 및 검토결과

이와 관련하여 문답확인서를 통해 자문 수행부서가 통상 「자문업무절차」에 따라 자문업무를 추진하며 「계약규정」에 따른 퇴직 직원과의 수의계약에 따른 후속조치를 인지하지 못하는 사항에 대한 조치계획을 확인한 결과, ○실은 사용자 눈높이에 맞는 절차 추가 개선이 필요함을 인정하며 「자문업무절차」 개정을 추진하겠다는 의견을 밝혔다.⁷⁾

5) 조치할 사항

○실장은

- ① 현행 「자문업무절차」가 자문 추진절차, 특히 우리 회사 퇴직 직원과의 자문 계약 추진 및 후속조치에 관한 사항을 포괄하지 못하는 바, 우리 회사 퇴직 직원과의 자문계약 추진 후속조치 방법 등에 대해 ►처와 협의하여 「자문업무절차」를 개정하고, **【개선】**
- ② 자문 수행부서가 「자문업무절차」에 따른 자문업무 추진 및 후속조치를 누락없이 이행할 수 있도록 관련 절차 등을 포탈 시스템에 안내하여 주시기 바랍니다. **【권고】**

7) ○실장 등 문답확인서 : “본 지침서(기술자문 업무처리 지침을 뜻함)를 발간·시행 후 사용자 눈높이에 맞게 좀 더 개선하여 사규인 ‘자문업무절차’를 개정할 계획에 있으며...”(이하 생략)

라

회사 영업비밀 보호를 위한 노력 우수 (모범사례)

1) 업무 개요

♥원 ○실(이하 “○실”)은 회사 기술개발, 지식재산 관리 등의 총괄부서이자 이와 관련한 내부통제체계 2차 방어선으로서, 회사의 핵심기술 보호 및 유지관리와 관련한 절차적 이행실태를 점검하고 취약점 개선 및 제도보완 등 내부통제 강화를 위해 2023년 4월부터 동년 9월까지 ♣ 점검을 실시하였다.

또한, ○실은 ♣ 점검을 통해 추가 조사 및 신분상 조치 필요사항들을 식별하여 내부통제체계 3차 방어선인 ♣실에 해당 사실에 대한 감사를 의뢰하였다.

2) 관계법령 및 판단기준

「내부통제 운영규정」 제4조(내부통제체계 구축)에서 회사는 운영, 재무보고, 법규준수 등의 관점에서 내부통제의 목적이 달성될 수 있도록 전사 혹은 단위부서 수준에서 내부통제체계를 구축하고 운영하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 ○실은 회사 기술개발, 지식재산 관리 등의 총괄부서로서 소관분야 내부통제관리자인 ○실장 이하 직원들은 부서 분장업무에 대한 리스크 식별, 주기적인 자가진단을 통한 내부통제활동 수행의 책임이 있다.

3) 모범 및 개선사례

본 감사를 통해 ○실의 업무 수행 현황을 점검한 결과 회사 영업비밀 보호를 위한 활동 및 성과를 다음과 같이 확인할 수 있었다.

가. 내부통제활동을 통한 개선 필요사항 식별

○실은 ● 특정감사에 따른 조치 요구사항을 이행하였음에도 회사 기술관리 총괄부서로서 동일사례 재발을 방지하고 회사의 영업비밀을 보호하기 위해 내부통제체계 2차 방어선 차원의 내부통제활동을 수행하여 감사 필요사항을 식별하였고, 그 결과 본 감사 실시를 통해 추가적인 미비사항 식별과 개선사항을 도출할 수 있었다.

나. 내부통제체계 효과적 구축 및 적극 운영

○실은 사장의 ㉮ 점검 지시 다음 날 점검활동의 원활한 수행을 위해 각 본부별 유관부서에 협조공문을 발송하고 익일 착수회의를 실시하는 등 업무 협업체계를 신속히 구축하였고, 5차례의 회의 개최(설명회 포함)⁸⁾, 3차례의 사장 보고⁹⁾ 등을 통해 의사결정이 필요한 사항에 대하여 즉각 확인·조치하는 등 적극적인 자세로 내부통제활동을 수행하였다.

또한, 조사 과정에서 개인정보보호법, 사규 등에 따른 제약사항이 있음에도 이메일 리스트를 일일이 열람하거나 전 부서 기안문서를 하나씩 확인하는 등 제한된 여건 속에서 충실한 내부통제활동 수행을 위하여 노력하였다.

4) 관계부서의 의견

○실은 향후에도 적극적인 내부통제활동으로 회사 영업비밀 관리 리스크 식별 및 통제강화 등 영업비밀 보호를 위해 노력하겠다고 의사를 밝혔다.

5) 조치할 사항

♥원장은 회사의 영업비밀 유출 방지를 위해 적극적인 내부통제활동을 수행한 ○실 직원들의 노고를 치하하여 주시고 향후 위 공로를 대내·외 포상 시 적극 반영하여 주시기 바랍니다. 【모범사례】

(이하 여백)

8) '23. 4. 21.(착수회의), '23. 4. 26.(자문현황 파악 대책 회의), '23. 5. 16.(중간점검 회의), '23. 6. 27.(CEO 중간보고 결과 및 후속조치 설명회), '23. 7. 6.(추가조사 일정 조율 및 대책수립 회의)
9) '23. 6. 2.(중간보고), '23. 7. 27.(추진경위 요약보고), '23. 9. 26.(최종보고)

Ⅳ. 감사결과에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위 : 건, 명)

번호	조치부서 (대상자)	건 명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정 조치	신분 조치		
1	♣실 (대상자 3명)	기술자문계약 체결 후속조치 미 이행	주의	-		2개월	1 외 6명
2	♣실 (대상자 4명)	기술자문계약 추진 시 일상감사 미경유	주의	-		2개월	
3	◇실 (◇실장)	기술자문계약 추진 시 일상감사 미경유	통보	-	-	2개월	
4	○실 (○실장)	기술자문 추진 관련 규정 준수를 위한 안내 미흡	개선	-	-	2개월	
5	○실 (○실장)	기술자문 추진 관련 규정 준수를 위한 안내 미흡	권고	-	-	2개월	
6	♥원 (♥원장)	회사 영업비밀 보호를 위한 노력 우수	모범 사례	-	-	2개월	

[별첨]

(생략)